



Asyl und internationaler Schutz

Das deutsche Asylverfahren

Überblick und Verfahrensschritte



Bundesamt
für Migration
und Flüchtlinge

Inhalt

Vorwort	5
1. Ankunft in Deutschland	6
1.1 Persönliche Antragstellung	7
1.2 Erstverteilung und Unterbringung	8
1.3 Zuständige Aufnahmeeinrichtung	9
1.4 Das Screening	10
Exkurs: Das Zuständigkeitsbestimmungsverfahren	13
2. Das Asylverfahren in Deutschland	16
2.1 Persönliche Antragsregistrierung	21
2.2 Unentgeltliche Rechtsauskunft (auRA)	22
2.3 Antragseinreichung	24
2.4 Persönliche Anhörung	26
2.5 Entscheidung über den Asylantrag	29
2.6 Rechtsbehelf	36
2.7 Ausgang des Verfahrens	37
3. Entzug des internationalen Schutzes	40
4. Sonderfall: Unbegleitete Minderjährige	42



Geltungsbereich des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS)

GEAS gilt vollumfänglich in den folgenden 25 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union: Österreich, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Zypern, Tschechien, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Spanien, Schweden sowie aufgrund von Zusatzprotokollen zum AEUV eingeschränkt in Dänemark und Irland.

Teilaspekte des GEAS werden auch von diesen weiteren Staaten angewendet: Island, Liechtenstein, Norwegen, Schweiz

Die GEAS-Reform gilt ab dem 12. Juni 2026.

Vorwort

Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten und verlässlicher Schutz für Menschen in Not – dafür steht das Gemeinsame Europäische Asylsystem, kurz GEAS.

Mit der GEAS-Reform wurde ein wichtiger Schritt getan, um die Verantwortung zwischen den einzelnen Staaten fairer aufzuteilen, ohne am Grundrecht auf Asyl und der individuellen Prüfung zu rütteln. Seitdem gelten EU-weit gemeinsame Mindeststandards für Aufnahme, Unterbringung und Versorgung von Schutzsuchenden sowie einheitliche Maßstäbe für die Anerkennung internationalen Schutzes. So wurden die Voraussetzungen geschaffen, Asylverfahren in der gesamten EU transparenter und vergleichbarer zu gestalten.

Weitere Informationen → www.bamf.de/geas

Diese Broschüre gibt einen Überblick über wichtige Schritte und Aspekte des Asylverfahrens – von den verschiedenen Verfahrensarten über die persönliche Anhörung bis hin zur Entscheidungsfindung. Sie soll informieren, einzelne Abläufe nachvollziehbarer machen und durch das Asylverfahren begleiten.

1. Ankunft in Deutschland



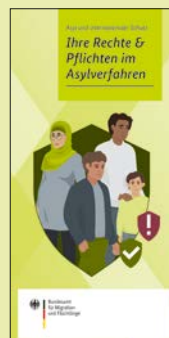
1.1 Persönliche Antragstellung

Das Asylverfahren beginnt nach der Ankunft in Deutschland mit der persönlichen Antragstellung. Diese erfolgt, indem eine Person gegenüber einer zuständigen Behörde (z.B. Polizei, Ausländerbehörde, Aufnahmeeinrichtung) mündlich äußert, dass sie Schutz sucht. In Ausnahmefällen kann die Absicht der Antragstellung auch schriftlich geäußert werden, die eigentliche Antragstellung kann jedoch nur persönlich stattfinden.

Mit der Antragstellung werden die betreffenden Personen zu Asylantragstellenden und erhalten damit bestimmte Rechte. Sie können beispielsweise staatliche Leistungen beziehen, etwa für Unterkunft, medizinische Versorgung und Verpflegung. Sie haben aber auch Pflichten, wie die Mitwirkung am Asylverfahren.



→ **Kompakt zusammengefasste Informationen hierzu finden Sie in der Broschüre „Ihre Rechte & Pflichten im Asylverfahren“**



1.2 Erstverteilung und Unterbringung

Alle Antragstellenden werden anfangs in der nächstgelegenen Erstaufnahmeeinrichtung des jeweiligen Bundeslandes untergebracht. Diese Einrichtung kann sowohl für die vorübergehende als auch für die längerfristige Unterbringung zuständig sein.



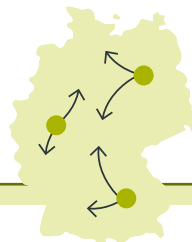
Die Zuweisung zu einer bestimmten Aufnahme-einrichtung richtet sich danach, bei welcher Außenstelle des Bundesamtes das jeweilige Herkunftsland der Antragstellenden bearbeitet wird.

EASY – Das Quotensystem für eine gerechte Verteilung

Das Quotensystem EASY (Erstverteilung von Asylbegehrenden) richtet sich nach dem sogenannten Königsteiner Schlüssel. Die Verteilungsquote wird jährlich ermittelt und legt fest, welchen Anteil der Asylsuchenden jedes Bundesland aufnimmt. Dadurch soll eine angemessene und gerechte Verteilung auf die Bundesländer sichergestellt werden.

Aktuelle Verteilungsquoten

→ www.bamf.de/easy



1.3 Zuständige Aufnahmeeinrichtung

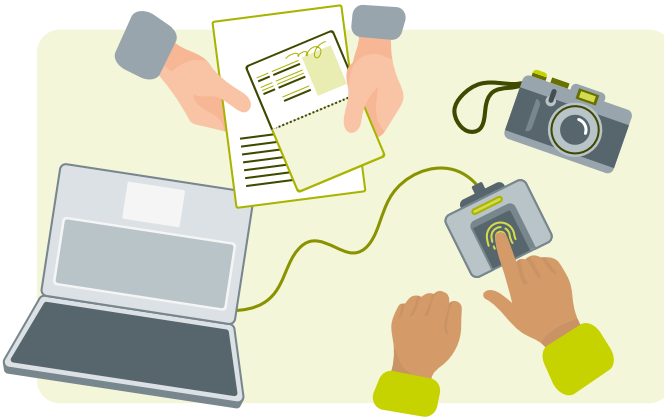
Die zuständige Aufnahmeeinrichtung ist für die Versorgung und Unterkunft der Antragstellenden verantwortlich. Während ihres Aufenthalts erhalten sie existenzsichernde Sachleistungen und einen monatlichen Geldbetrag zur Deckung der persönlichen Bedürfnisse im Alltag. Art und Höhe der Leistungen sind durch das sogenannte Asylbewerberleistungsgesetz geregelt. Dazu zählen unter anderem Grundleistungen für Ernährung, Unterkunft, Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt sowie individuelle Leistungen, die vom Einzelfall abhängen.



Unter bestimmten Umständen ist die Unterbringung in einer Anschlussunterkunft möglich – beispielsweise einer Gemeinschaftsunterkunft oder einer privaten Wohnung. Auch in dieser Unterkunft werden die Asylbewerberleistungen erbracht. Nähere Auskünfte hierzu erteilt die zuständige Ausländerbehörde.

1.4 Das Screening

Alle Drittstaatsangehörige, die sich unrechtmäßig in Deutschland aufhalten und zuvor unerlaubt eine EU-Außengrenze überschritten haben, werden überprüft (Screening). Das Screening wird von Behörden vorgenommen, die von den Bundesländern bestimmt werden, und muss innerhalb von drei Tagen durchgeführt werden.



Dafür werden zunächst die biometrischen Daten erfasst. Die Daten werden gespeichert und zur Identifizierung oder Verifizierung der Identität sowie für eine Sicherheitskontrolle genutzt. Es findet außerdem eine vorläufige Gesundheitskontrolle statt. Darüber hinaus wird mittels einer vorläufigen Vulnerabilitätsprüfung festgestellt, ob die betroffene Person besonders schutzbedürftig ist. Wird eine besondere Schutzbedürftigkeit festgestellt, wird darauf bei der Unterbringung und der Verfahrensabwicklung Rücksicht genommen.

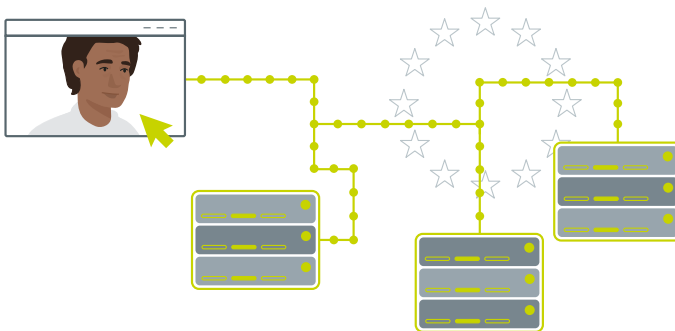


Besonders schutzbedürftige Personengruppen sind z. B.



unbegleitete Minderjährige, Alleinerziehende mit minderjährigen Kindern, Schwangere, ältere Menschen, Personen mit schweren körperlichen Erkrankungen, Personen mit psychischen Störungen, Personen, die Folter, Vergewaltigung oder sonstige schwere Formen psychischer, physischer oder sexueller Gewalt erlitten haben, wie z.B. Opfer weiblicher Genitalverstümmelung oder Opfer von Menschenhandel.

Die aufgenommenen Daten werden an verschiedene europäische Datenbanken zum Abgleich übermittelt, wie zum Beispiel Eurodac.



Eurodac

Eurodac ist eine EU-weite Datenbank. In dieser werden Fingerabdruckdaten, das Geschlecht, biometrische Gesichtsbilddaten und weitere personenbezogene Daten gespeichert. Die Daten werden mit denen anderer Mitgliedstaaten abgeglichen, um beispielsweise festzustellen, über welches Land die Einreise in die EU erfolgt ist und ob dort bereits ein Asylantrag gestellt wurde, damit der zuständige Staat für die Durchführung des Asylverfahrens festgelegt werden kann.

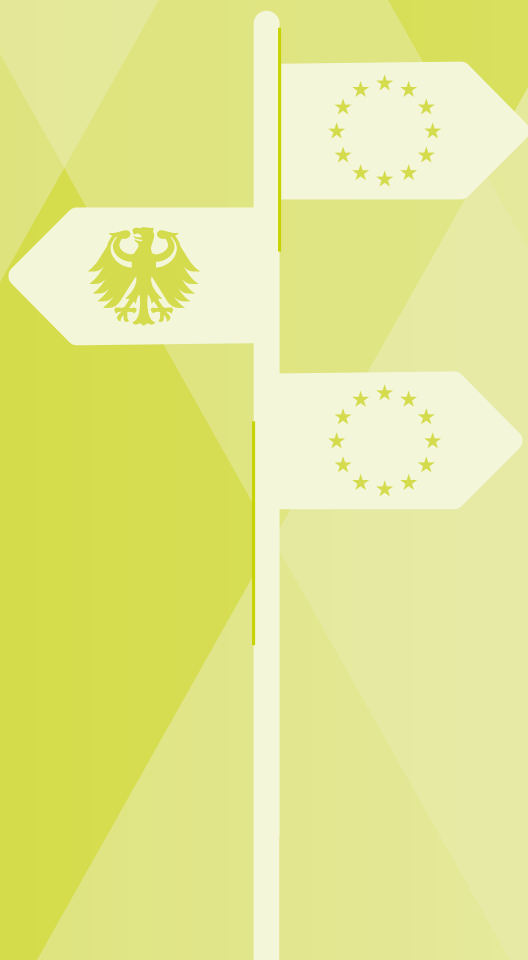


Die Ergebnisse des Screenings werden in einem Screening-Formular dokumentiert. Dieses Dokument wird dem oder der Drittstaatsangehörigen ausgehändigt und auch an die zuständigen Behörden übermittelt. Wird im Rahmen des Screenings ein Asylantrag gestellt, wird dem Bundesamt das Screening-Formular des anderen Mitgliedstaates übermittelt, damit dessen Ergebnisse im anschließenden Asylverfahren und gegebenenfalls im Zuständigkeitsbestimmungsverfahren berücksichtigt werden können.

**Weitere Informa-
tionen zur Ankunft
in Deutschland
finden Sie online.**



Exkurs: Das Zuständigkeitsbestimmungsverfahren



Wenn festgestellt wird, dass möglicherweise ein anderer Staat für die Durchführung des Asylverfahrens zuständig sein könnte, wird gleichzeitig mit dem Asylverfahren das Zuständigkeitsbestimmungsverfahren (ZBV) durchgeführt. Dieses ist nicht Teil des Asylverfahrens, sondern ein unabhängiges Verwaltungsverfahren.

Dabei unterscheidet man zwei Verfahren:

Wiederaufnahmeverfahren

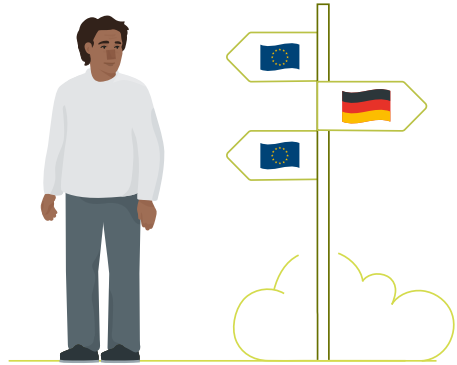
Die antragstellende Person hat bereits in einem anderen Staat einen Asylantrag gestellt.

In diesem Fall findet keine persönliche Anhörung statt. Das Wiederaufnahmeverfahren beginnt mit dem Erhalt einer Eurodac-Treffermeldung, aus welcher ersichtlich ist, welcher Staat für das Asylverfahren zuständig ist. Der zuständige Staat erhält eine Wiederaufnahmemitteilung. Bestätigt dieser die Wiederaufnahmemitteilung, erhält die antragstellende Person eine Überstellungsentscheidung und wird in den zuständigen Staat gebracht.



Aufnahmeverfahren

Die antragstellende Person hat noch keinen Asylantrag in einem anderen Staat gestellt, aber es liegen Hinweise vor, dass ein anderer Staat für die Durchführung des Verfahrens zuständig sein könnte.



Zunächst muss der zuständige Staat bestimmt werden. Für diese Bestimmung gibt es festgelegte Kriterien. Um diesen Prozess zu erleichtern, findet eine persönliche Anhörung statt. Diese wird von Mitarbeitenden der zuständigen Außenstelle des Bundesamtes in der Regel **bei Einreichung des Asylantrags** durchgeführt.

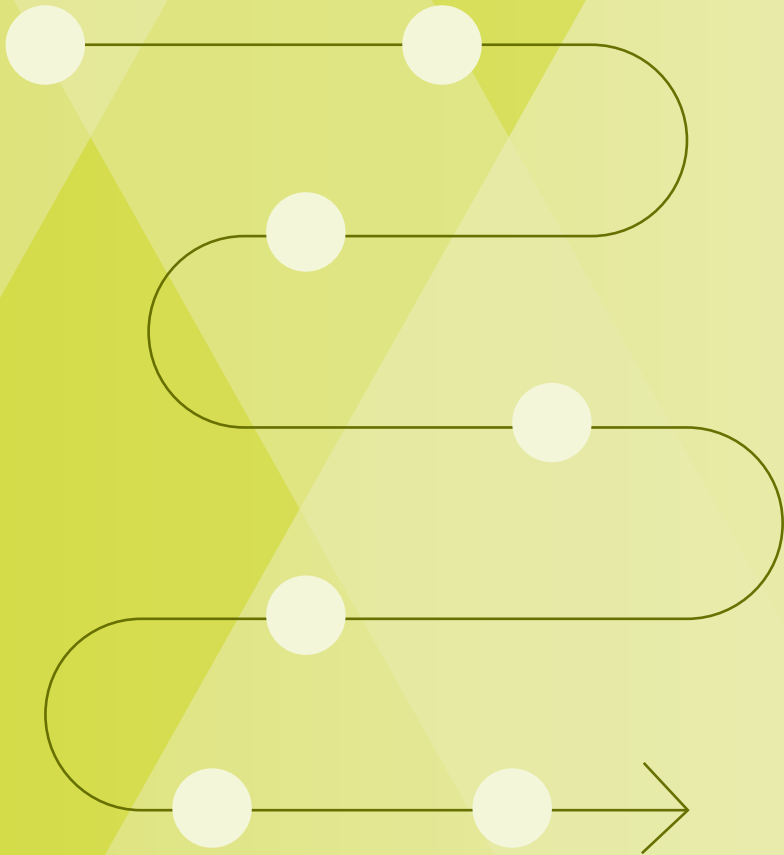
Kommt das Bundesamt zu dem Ergebnis, dass ein anderer Staat zuständig ist, so stellt es ein Aufnahmegesuch. Stimmt der Staat der Aufnahme zu, erhält die antragstellende Person innerhalb von zwei Wochen eine Überstellungsentscheidung. Gegen diese Entscheidung kann die betroffene Person in eingeschränktem Umfang Klage erheben.

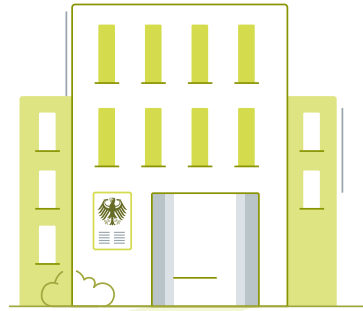
Sofern Deutschland der zuständige Staat ist, beginnt das Asylverfahren.

Weitere Informationen zum ZBV finden Sie online.



2. *Das Asylverfahren in Deutschland*





Für die Prüfung der Asyl-
anträge ist in Deutschland
grundsätzlich das Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge zuständig.

Die Prüfung der Asylanträge ist eine der wichtigsten Aufgaben
des Bundesamtes. In komplexen Verfahren werden Entschei-
dungen darüber getroffen, ob Menschen in Deutschland Schutz
bekommen. Dabei werden strenge rechtliche Grundlagen und
viele verschiedene Zuständigkeiten berücksichtigt. Jeder Asylan-
trag wird dabei von Entscheiderinnen und Entscheidern indivi-
duell, aber nach einem einheitlichen Verfahren geprüft.

Im Bundesamt werden verschiedene
Maßnahmen ergriffen, um die Qualität
der Verfahrensabläufe und Asylen-
scheidungen kontinuierlich zu verbessern
und Rechtssicherheit zu gewährleisten.
Dazu zählen zum Beispiel die fachliche
Ausbildung der Mitarbeitenden, die
Zusammenarbeit mit anderen Behörden
oder die Qualitätssicherung bei der
Bearbeitung der Anträge.



Weitere Informationen zur Verfahrensbearbeitung
→ www.bamf.de/verfahrensbearbeitung

Ein Asylantrag wird entweder in einem regulären oder einem besonderen Verfahren geprüft. Das beschleunigte Prüfverfahren stellt dabei eine Unterkategorie der besonderen Verfahren dar. Welches Verfahren zur Anwendung kommt, hängt von verschiedenen Kriterien ab:

Reguläres Verfahren

Wird durchgeführt, wenn

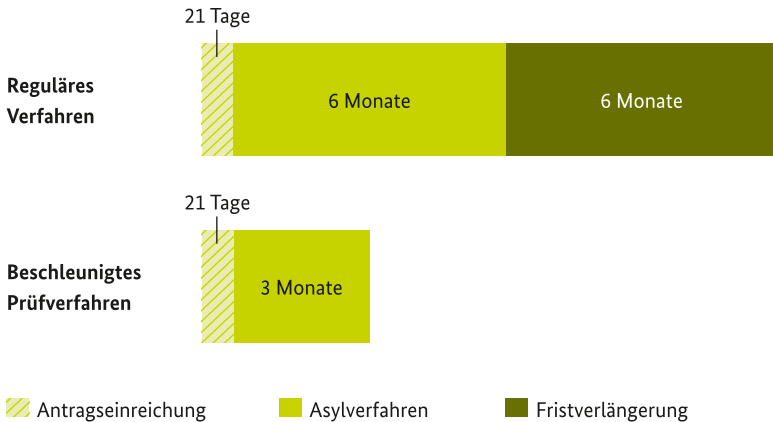
- in der EU die Schutzquote von Antragstellenden aus dem gleichen Herkunftsland größer als 20 Prozent ist,
- keine Identitätstäuschung vorliegt und
- keine Gefahr für die nationale Sicherheit oder die öffentliche Ordnung ersichtlich ist.

Beschleunigtes Prüfverfahren

Wird durchgeführt, unter anderem wenn

- in der EU die Schutzquote von Antragstellenden aus dem gleichen Herkunftsland kleiner oder gleich 20 Prozent ist,
- vorsätzlich über die Identität getäuscht wurde oder
- eine Gefahr für die nationale Sicherheit oder die öffentliche Ordnung ersichtlich ist.

Fristen im regulären und beschleunigten Prüfverfahren



Wichtig!



Wenn bereits in einem anderen EU Mitgliedsstaat abschließend über einen Asylantrag entschieden wurde, wird ein weiterer Asylantrag in Deutschland immer als Folgeantrag behandelt, mit anderen Konsequenzen.

Weitere Informationen → www.bamf.de/folgeantraege

Sonderfall Grenzverfahren

Ein weiteres besonderes Verfahren ist das Asylgrenzverfahren. Es wird an den Außengrenzen der EU bei Drittstaatsangehörigen durchgeführt, welche die Voraussetzungen für die Einreise nicht erfüllen.

Das betrifft in Deutschland nur See- oder Flughäfen. Das Asylgrenzverfahren ist verpflichtend anzuwenden, wenn

- in der EU die Schutzquote von Antragstellenden aus dem gleichen Herkunftsland kleiner oder gleich 20 Prozent ist,
- die Antragstellenden vorsätzlich über ihre Identität getäuscht haben oder
- eine Gefahr für die nationale Sicherheit oder die öffentliche Ordnung abzusehen ist.



→ **Kompakt zusammengefasste Informationen hierzu finden Sie in dem Flyer „Das Asylverfahren an der Grenze“**



2.1 Persönliche Antragsregistrierung

In der Aufnahmeeinrichtung findet innerhalb von fünf Tagen nach Antragstellung auch die persönliche Registrierung des Asylantrags statt. Dabei werden biometrische Daten und Identitätsdokumente erfasst. Ebenso werden die Antragstellenden über ihre Rechte und Pflichten belehrt.



Die aufgenommenen Daten werden zentral im sogenannten Ausländerzentralregister (AZR) gespeichert. Das AZR ist eine bundesweite personenbezogene Datenbank, die zentral vom Bundesamt geführt wird. Zugriff auf diese Daten haben später alle öffentlichen Stellen in dem Umfang, den sie für ihre jeweiligen Aufgabenbereiche benötigen.



Als Nachweis über die Registrierung erhalten Asylsuchende ein Dokument, den Ankunftsnachweis.

2.2 Unentgeltliche Rechtsauskunft (auRA)



Ab dem Zeitpunkt der Antragsregistrierung steht den Antragstellenden eine unentgeltliche Rechtsauskunft zu. Diese wird flächendeckend in ganz Deutschland vom Bundesamt in der jeweils benötigten Sprache angeboten. Die Rechtsauskunft kann während des gesamten Asylverfahrens sowie im Zuständigkeitsbestimmungsverfahren freiwillig in Anspruch genommen werden. Da die auRA schon vor der Einreichung

des Asylantrags beim Bundesamt angeboten wird, haben die Antragstellenden bereits vor Beginn der Prüfung ihres Asylantrags die Möglichkeit, sich umfassend zu informieren.

Das Ziel der auRA ist es, dass Antragstellende ihre Rechte und Pflichten verstehen und rechtzeitig entsprechend handeln und mitwirken können.

Die Inhalte von auRA:

- Orientierung und Erläuterung der Verwaltungsverfahren (einschließlich Rechte und Pflichten)
- Unterstützung bei Antragseinreichung und Erklärung der verschiedenen Verfahrenstypen sowie der jeweiligen Gründe für deren Anwendung
- Bereitstellung von Informationen zu den Vorschriften zur Zulässigkeit von Anträgen und zu rechtlichen Fragestellungen, wie etwa der Anfechtung von Entscheidungen



Weitere Informationen zur auRA finden Sie online.



2.3 Antragseinreichung

Spätestens 21 Tage nach der Registrierung müssen Antragstellende den Asylantrag persönlich beim Bundesamt einreichen. Der Termin für die Einreichung wird schriftlich mitgeteilt.



Achtung!



Bei Nichteinhaltung der Frist kann der Antrag als stillschweigend zurückgenommen erklärt werden. Jeder weitere Antrag wird dann als Folgeantrag behandelt.

Bei diesem Termin wird eine Asylakte angelegt. Die Antragstellenden müssen die Gründe und die Umstände für ihren Asylantrag angeben und die ihnen zur Verfügung stehenden

Unterlagen und Beweismittel vorlegen. Das können u. a. Fotos, Schriftstücke von der Polizei und anderen Behörden oder gegebenenfalls auch ärztliche Atteste sein. Diese Unterlagen können auch noch im weiteren Verlauf des Verfahrens vorgelegt werden. Eine Vorlage bei der Einreichung bringt



jedoch die Sicherheit, dass sie tatsächlich bei der Prüfung des Asylantrags Berücksichtigung finden, selbst wenn diese sehr schnell erfolgt.

Residenzpflicht

Nach dem Einreichen ihres Asylantrags beim Bundesamt erhalten Antragstellende eine Bescheinigung über die Aufenthaltsgestattung. Diese weist sie gegenüber staatlichen Stellen als Asylantragstellende aus und enthält auch die Information, dass sie sich rechtmäßig in Deutschland aufhalten. Die Aufenthaltsgestattung ist räumlich auf den Bezirk beschränkt (Residenzpflicht), in dem sich die zuständige Aufnahmeeinrichtung befindet.



Achtung!



Asylanträge von Familienangehörigen

Für Familien gilt, dass jeder Asylantrag individuell geprüft und entschieden wird. Damit die Familieneinheit gewährleistet werden kann, sollten Familien alle Asylanträge im zeitlichen Zusammenhang stellen. Darauf werden die Familien bei der Antragseinreichung hingewiesen.

2.4 Persönliche Anhörung



Die Anhörung wird von sogenannten Entscheiderinnen und Entscheidern des Bundesamtes durchgeführt. Die Antragstellenden werden für einen Termin bei dem Entscheider oder der Entscheiderin geladen, bei dem auch eine Sprachmittlerin oder ein Sprachmittler anwesend ist.

Weitere Informationen → www.bamf.de/asyl-sprachmittlung

Achtung!



Diesen Termin müssen die Antragstellenden unbedingt wahrnehmen oder rechtzeitig vorher mitteilen, warum ihnen das Erscheinen nicht möglich ist. Wenn nicht, kann ihr Asylantrag abgelehnt oder das Verfahren für stillschweigend zurückgenommen erklärt werden. Jeder weitere Antrag wird dann als Folgeantrag behandelt.

Die Anhörungen sind nicht öffentlich und alle beteiligten Personen sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. Teilnehmen können jedoch eine Rechtsanwältin oder ein Rechtsanwalt, eine Vertretung des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen (UNHCR) sowie bei unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten ihr Vormund. Grundsätzlich ist auch die Teilnahme einer weiteren Vertrauensperson als Beistand möglich. Diese Person muss sich ausweisen können und darf sich selbst nicht in einem Asylverfahren befinden.



Das Ziel der Anhörungen ist es, die individuellen Fluchtgründe zu erfahren, tiefere Erkenntnisse zu erhalten sowie gegebenenfalls Widersprüche aufzuklären. Dabei sind die Entscheiderinnen und Entscheider mit den Verhältnissen in den Herkunftsstaaten der Antragstellenden vertraut.

Während der Anhörung erhalten die Antragstellenden ausreichend Zeit, um ihre jeweiligen Fluchtgründe zu schildern. Sie stellen ihre Lebensumstände dar, schildern den Reiseweg und ihr eigenes Verfolgungsschicksal. Außerdem äußern sie ihre Einschätzung der Umstände, die sie bei einer Rückkehr in ihr Her-

kunftsland erwarten. Bei alldem sind sie verpflichtet, wahrheitsgemäße Angaben zu machen.



Die Schilderungen werden übersetzt, protokolliert und im Anschluss an die Anhörung den Antragstellenden rückübersetzt. So haben sie die Gelegenheit, das Gesagte zu ergänzen oder zu korrigieren. Anschließend wird ihnen das Protokoll zur Genehmigung vorgelegt. Zusätzlich zum Protokoll wird die Anhörung tonaufgezeichnet.

Niemand kann die Tonaufzeichnung verweigern, nicht die Antragstellenden und auch keine andere in der Anhörung anwesende Person. Die Tonaufzeichnung wird der Akte zum Asylverfahren hinzugefügt. Ein Zugriff darauf ist nur im Rahmen des geltenden Datenschutzrechtes möglich. Die unbefugte Weitergabe der Tonaufzeichnung wird mit einem hohen Bußgeld geahndet.



2.5 Entscheidung über den Asylantrag

Auf Basis der persönlichen Anhörung und der eingehenden Überprüfung von Dokumenten und Beweismitteln entscheidet das Bundesamt über den Asylantrag. Dabei ist das Einzelschicksal maßgeblich. Die Entscheidung wird schriftlich begründet und den Antragstellenden oder Verfahrensbevollmächtigten sowie den zuständigen Ausländerbehörden zugestellt.

Entscheidungsmöglichkeiten

Bei jedem Asylantrag prüft das Bundesamt auf Grundlage der geltenden Rechtsvorschriften, ob der Antrag zulässig ist und gegebenenfalls eine der vier Schutzformen

- Asylberechtigung,
- Flüchtlingsschutz,
- subsidiärer Schutz oder
- ein Abschiebungsverbot

vorliegt. Nur wenn keine dieser Schutzformen zum Tragen kommt, wird der Asylantrag abgelehnt.



→ **Asylberechtigung: Art. 16a Abs. 1 GG**



Asylberechtigt und demnach politisch bzw. staatlich verfolgt ist eine Person, die aufgrund ihrer Rasse¹, Nationalität, politischen Überzeugung, religiösen Grundentscheidungen oder Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe im Falle der Rückkehr in ihr Herkunftsland einer schwerwiegenden Menschenrechtsverletzung ausgesetzt sein wird.

Rechtliche Grundlagen und Folgen

- Aufenthaltserlaubnis für drei Jahre
- Niederlassungserlaubnis nach drei oder fünf Jahren möglich (die Asylverfahrensdauer wird eingerechnet), wenn weitere Voraussetzungen, wie etwa die (weit) überwiegende Sicherung des Lebensunterhalts sowie entsprechende Deutschkenntnisse, erfüllt sind.
- unbeschränkter Arbeitsmarktzugang – Erwerbstätigkeit gestattet
- Anspruch auf privilegierten Familiennachzug

Sichere Drittstaaten

Bei der Einreise über einen sicheren Drittstaat ist eine Anerkennung der Asylberechtigung ausgeschlossen. Als sichere Drittstaaten bestimmt das Asylgesetz die Mitgliedstaaten der Europäischen Union sowie Norwegen und die Schweiz.

1 Der Begriff „Rasse“ wird in Anlehnung an den Vertragstext der Genfer Flüchtlingskonvention verwendet.

→ Flüchtlingsschutz: Art. 13 StatusVO



Der Flüchtlingsschutz ist umfangreicher als die Asylberechtigung und greift auch bei der Verfolgung durch nichtstaatliche Akteure ein.

Auf Basis der Genfer Flüchtlingskonvention gelten Menschen als Flüchtlinge, die sich aus begründeter Furcht vor Verfolgung von staatlichen oder nichtstaatlichen Akteuren aufgrund ihrer Rasse², Religion, Nationalität, politischen Überzeugung oder Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe außerhalb des Herkunftslands, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzen, oder als Staatenlose außerhalb des Landes ihres gewöhnlichen Aufenthalts befinden.

Diese Kriterien gelten auch, wenn sie den Schutz ihres Herkunftslands nicht in Anspruch nehmen können oder aufgrund einer begründeten Furcht nicht in Anspruch nehmen wollen.

Rechtliche Grundlagen und Folgen

- Aufenthaltserlaubnis für drei Jahre
- bei Verlängerung: drei weitere Jahre
- Niederlassungserlaubnis nach drei oder fünf Jahren möglich, wenn weitere Voraussetzungen, wie etwa die (weit) überwiegende Sicherung des Lebensunterhalts sowie entsprechende Deutschkenntnisse, erfüllt sind.
- unbeschränkter Arbeitsmarktzugang – Erwerbstätigkeit gestattet
- Anspruch auf privilegierten Familiennachzug

2 Der Begriff „Rasse“ wird in Anlehnung an den Vertragstext der Genfer Flüchtlingskonvention verwendet.

→ **Subsidiärer Schutz Art. 18 StatusVO**



Subsidiär schutzberechtigt sind Menschen, die stichhaltige Gründe dafür vorbringen, dass ihnen in ihrem Herkunftsland ein ernsthafter Schaden droht und sie den Schutz ihres Herkunftslands nicht in Anspruch nehmen können oder wegen der Bedrohung nicht in Anspruch nehmen wollen. Ein ernsthafter Schaden kann sowohl von staatlichen als auch von nichtstaatlichen Akteuren ausgehen.

Als ernsthafter Schaden gilt: die Verhängung oder Vollstreckung der Todesstrafe, Folter, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Bestrafung, eine ernsthafte individuelle Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit einer Zivilperson infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen bewaffneten Konflikts.

Rechtliche Grundlagen und Folgen

- Aufenthaltserlaubnis für maximal drei Jahre
- bei Verlängerung: maximal drei weitere Jahre
- Niederlassungserlaubnis nach fünf Jahren (die Asylverfahrensdauer wird eingerechnet) möglich, wenn weitere Voraussetzungen, wie etwa die Sicherung des Lebensunterhalts sowie ausreichende Deutschkenntnisse, erfüllt sind.
- unbeschränkter Arbeitsmarktzugang – Erwerbstätigkeit gestattet
- kein Anspruch auf Familiennachzug

Ausschlussgründe für eine Schutzberechtigung

Die oben genannten drei Schutzformen kommen nicht in Betracht, wenn Ausschlussgründe vorliegen. Dazu gehören unter anderem: Wenn eine Person ein Kriegsverbrechen oder eine schwere nichtpolitische Straftat außerhalb des Bundesgebiets begangen hat, den Zielen und Grundsätzen der Vereinten Nationen zuwidergehandelt hat, als Gefahr für die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland anzusehen ist, eine Gefahr für die Allgemeinheit bedeutet oder sie wegen eines Verbrechens oder besonders schweren Vergehens rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden ist.

→ **Nationales Abschiebungsverbot:** **§ 60 Abs.5 AufenthG + § 60 Abs.7 AufenthG**



Ein schutzsuchender Mensch darf nicht rückgeführt werden, wenn die Rückführung in den Zielstaat eine Verletzung der Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) darstellt oder wenn dort eine erhebliche konkrete Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit besteht.

Erhebliche konkrete Gefahr aus gesundheitlichen Gründen liegt dann vor, wenn lebensbedrohliche oder schwerwiegende Erkrankungen sich durch eine Rückführung wesentlich verschlimmern würden. Dabei wird nicht vorausgesetzt, dass die medizinische Versorgung im Zielstaat mit der in der Bundesrepublik Deutschland gleichwertig ist. Eine ausreichende medizinische Versorgung liegt in der Regel auch dann vor, wenn diese nur in einem Teil des Zielstaats gewährleistet ist.

Wird ein nationales Abschiebungsverbot festgestellt, darf keine Rückführung in den Staat erfolgen, für den dieses Abschiebungsverbot gilt. Den Betroffenen wird von der Ausländerbehörde eine Aufenthaltserlaubnis erteilt.

Eine Aufenthaltserlaubnis kommt jedoch nicht in Betracht, wenn den Betroffenen die Ausreise in einen anderen Staat möglich und zumutbar ist oder sie ihren Mitwirkungspflichten nicht nachgekommen sind.

Rechtliche Grundlagen und Folgen

- Aufenthaltserlaubnis für mindestens ein Jahr
- wiederholte Verlängerung möglich
- Niederlassungserlaubnis nach fünf Jahren möglich, wenn weitere Voraussetzungen, wie etwa die Sicherung des Lebensunterhalts sowie ausreichende Deutschkenntnisse, erfüllt sind.
- unbeschränkter Arbeitsmarktzugang – Erwerbstätigkeit gestattet

Asylentscheidungen ohne inhaltliche Prüfung

Unzulässige Asylanträge

Ein Asylantrag kann als unzulässig abgelehnt werden. Dies ist unter anderem der Fall, wenn

- ein Staat, der kein EU-Mitgliedstaat ist, als erster Asylstaat betrachtet werden kann,
- ein sicherer Drittstaat zur Wiederaufnahme bereit ist,
- ein anderer Mitgliedstaat der antragstellenden Person bereits internationalen Schutz gewährt hat oder
- eine Überstellung der antragstellenden Person an einen Mitgliedstaat oder Drittstaat durch ein internationales Strafgericht angeordnet wurde.

Für die Unzulässigkeitsprüfung gelten beschleunigte Fristen.

Stillschweigende Rücknahme

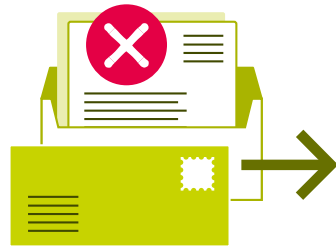
Ein Asylantrag kann für stillschweigend zurückgenommen erklärt werden. Dies ist unter anderem der Fall, wenn

- Antragstellende ihren Asylantrag nicht innerhalb von 21 Tagen nach der Registrierung beim Bundesamt einreichen,
- Antragstellende ihre biometrischen Daten (Fingerabdrücke, Foto) nicht erfassen lassen,
- Antragstellende nicht zur Anhörung erscheinen, ohne vorher einen rechtfertigenden Grund mitgeteilt zu haben,
- Antragstellende ihre Adresse nicht melden und dem Bundesamt oder den Gerichten nicht zur Verfügung stehen (untertauchen), außer dies entzieht sich ihrem Einfluss.

2.6 Rechtsbehelf

Wenn für keine der vier Schutzformen – Asylberechtigung, Flüchtlingsschutz, subsidiärer Schutz oder ein Abschiebungsverbot – die Voraussetzungen erfüllt sind, erhalten Antragstellende einen ablehnenden Bescheid, verbunden mit einer Rückkehrentscheidung, die eine Abschiebungsandrohung inklusive einer Ausreisefrist beinhaltet. Die Ausreisefrist hängt von der Art der Ablehnung ab.

Den Betroffenen stehen in jedem Fall Rechtsbehelfe zur Verfügung. Sie können gegen die Entscheidung des Bundesamtes klagen. Die Klage muss grundsätzlich binnen kurzer Zeit erhoben werden. Dabei ist das Hinzuziehen einer Rechtsanwältin oder eines Rechtsanwalts meist hilfreich. Auf die möglichen Rechtsbehelfe und die Fristen wird im schriftlichen Bescheid – der sogenannten Rechtsbehelfsbelehrung – hingewiesen. Auch bei einem positiven Bescheid besteht die Klagemöglichkeit, es sei denn, es handelt sich um eine Vollerkenntnis.



Das zuständige Gericht überprüft dann die Entscheidung des Bundesamtes. Kommt es zu der Erkenntnis, dass die Voraussetzungen für eine Schutzgewährung sehr wohl bestehen, hebt es den Bescheid auf und verpflichtet das Bundesamt zu einer

Schutzgewährung. Wird die Ablehnung aller Schutzformen bestätigt, wird die Klage abgewiesen und die Verpflichtung zur Ausreise bleibt bestehen.



2.7 Ausgang des Verfahrens

Nach dem Abschluss des Asylverfahrens folgt entweder das Aufenthalts-, beziehungsweise das Bleiberecht oder aber die Ausreisepflicht.



Für aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten sind die jeweiligen Ausländerbehörden zuständig. Diese erteilen den berechtigten Personen eine Aufenthaltserlaubnis. Die Dauer der Aufenthaltserlaubnis hängt vom jeweiligen Schutzstatus und weiteren Voraussetzungen ab (s. Kapitel 2.5).

Aufenthaltsbeendigung

Bei Ablehnung eines Asylantrages folgt eine Ausreisepflicht. Für die Rückführungen sind die jeweiligen Ausländerbehörden der Bundesländer zuständig. Kommt die Person ihrer Ausreisepflicht nicht freiwillig nach, kann diese auch zwangsweise erfolgen. Zudem tritt in diesem Fall ein gesetzliches Einreise- und Aufenthaltsverbot – die sogenannte Wiedereinreiseperrre – in Kraft.



Die Ausländerbehörden haben allerdings die Möglichkeit, eine Rückführung vorübergehend auszusetzen und eine Duldung oder eine befristete Aufenthaltserlaubnis zu erteilen, wenn Rückführungshindernisse vorliegen, die bei der Entscheidung des Bundesamtes nicht berücksichtigt werden konnten.

Freiwillige Rückkehr

Darüber hinaus ist jederzeit eine freiwillige Rückkehr möglich. Für Rückkehrinteressierte bieten die deutschen Behörden – Bund und Länder – diverse Rückkehrprogramme an.

Weitere Informationen → www.returningfromgermany.de

Staatsangehörige aus sicheren Herkunftsstaaten

Eine Besonderheit gilt für Staatsangehörige aus sogenannten sicheren Herkunftsstaaten. Wird ihr Asylantrag abgelehnt, ordnet das Bundesamt zusätzlich ein Einreise- und Aufenthaltsverbot an und entscheidet über dessen Dauer. Es wird auch dann wirksam, wenn die Person freiwillig ausreist.

**Weitere Informa-
tionen zum
Asylverfahren in
Deutschland
finden Sie online.**



Sichere Herkunftsstaaten

Nach der Asylverfahrensverordnung können Drittstaaten als sichere Herkunftsländer bestimmt werden, wenn sich anhand der dortigen Rechtslage, der Anwendung der

Rechtsvorschriften in einem demokratischen System und der allgemeinen politischen Lage nachweisen lässt, dass dort keine Verfolgung und keine tatsächliche Gefahr besteht, einen ernsthaften Schaden zu erleiden.



Antragstellende aus einem sicheren Herkunftsland werden immer persönlich zu ihren Asylgründen angehört. Sie erhalten während der Anhörung die Möglichkeit, Tatsachen oder Beweismittel vorzubringen, die belegen, dass ihnen – abweichend von der Einschätzung des Gesetzgebers – im Herkunftsland Verfolgung droht. Eine Schutzgewährung ist nicht ausgeschlossen. Die Asylanträge von Antragstellenden aus sicheren Herkunftsländern werden immer im beschleunigten Verfahren bearbeitet.

Weitere Informationen sowie eine Übersicht, welche Länder aktuell auf Unionsebene und in Deutschland als sichere Herkunftsländer gelten → www.bamf.de/sichere-hkl

3. *Entzug des internationalen Schutzes*



Das Bundesamt ist gesetzlich verpflichtet, die Anerkennung der Asylberechtigung, die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft und die Gewährung des subsidiären Schutzes zu entziehen sowie die Feststellung von Abschiebungsverboten zu widerrufen, wenn die Voraussetzungen hierfür nicht mehr vorliegen. Das ist beispielsweise der Fall, wenn sich die Verfolgungssituation dauerhaft geändert hat, beziehungsweise diese nicht mehr besteht und den Betroffenen bei einer Rückkehr keine Gefahren mehr drohen. Der internationale Schutz wird zudem entzogen, wenn unrichtige Angaben gemacht oder entscheidende Tatsachen verschwiegen wurden, um den Schutzstatus zu erlangen.

Außerdem muss bei Vorliegen von Ausschlussgründen, wie etwa Kriegsverbrechen, schweren nicht-politischen Straftaten außerhalb des Bundesgebiets, Zuwiderhandlungen gegen die Ziele und Grundsätze der Vereinten Nationen, einer Gefahr für die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland oder rechtskräftigen Verurteilungen zu Freiheitsstrafen aufgrund von Verbrechen oder besonderen schweren Vergehen, die Möglichkeit einer Aufhebung des Schutzstatus geprüft werden.

Über den weiteren Aufenthalt entscheidet die jeweilige Ausländerbehörde.

Weitere Informationen zum Thema finden Sie online.



4. Sonderfall: Unbegleitete Minderjährige



Im gemeinsamen europäischen Asylsystem gelten Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren als minderjährig. Reisen diese ohne Begleitung eines für sie verantwortlichen Erwachsenen in einen Mitgliedsstaat der EU ein oder werden dort ohne Begleitung zurückgelassen, gelten sie als unbegleitete Minderjährige.

Erste Inobhutnahme und Kinder- und Jugendhilfverfahren

Unbegleitete Minderjährige werden zunächst durch das vor Ort zuständige Jugendamt in Obhut genommen. Im Rahmen dieser vorläufigen Inobhutnahme werden sie bei einer geeigneten Person oder in einer geeigneten Einrichtung untergebracht. Geeignete Personen können Verwandte oder Pflegefamilien sein. Geeignete Einrichtungen sind in der Regel sogenannte Clearinghäuser, die auf die Betreuung von unbegleiteten Minderjährigen spezialisiert sind, oder Jugendhilfeeinrichtungen.



Im Zuge der vorläufigen Inobhutnahme findet auch das sogenannte Kinder- und Jugendhilfverfahren statt. Dabei wird auch die Möglichkeit einer Familienzusammenführung mit in Deutschland lebenden Verwandten geprüft. Bestehen enge soziale Bindungen zu anderen unbegleiteten Minderjährigen, prüft das Jugendamt, ob eine gemeinsame Unterbringung sinnvoll ist.

Altersbestimmung für das Asylverfahren

Sollten Zweifel an der angegebenen Minderjährigkeit bestehen, findet im Rahmen des Asylverfahrens ein eigenes Altersbestimmungsverfahren durch das Bundesamt statt. Das Prüfungsverfahren besteht aus zwei Stufen: In der ersten Stufe erfolgt eine multidisziplinäre Bewertung durch qualifizierte Fachkräfte.

Diese schließt unter anderem eine psychosoziale Bewertung sowie eine Bewertung auf Grundlage bereits vorliegender Unterlagen ein. Führt die erste Stufe zu keinem klaren Ergebnis, wird in der zweiten Stufe eine medizinische Untersuchung durch externe Dienstleister (z. B. Ärzte) durchgeführt.



Bestellung eines Vormunds

Für unbegleitete Minderjährige muss ein Vormund oder zusätzlich eine Pflegerin beziehungsweise ein Pfleger bestellt werden. Wer die Vormundschaft letztendlich übernimmt, wird vom Familiengericht entschieden.



Unbegleitete Minderjährige im Asylverfahren

Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren gelten im Rahmen des Asylverfahrens als nicht handlungsfähig. Das bedeutet, dass unbegleitete Minderjährige nicht alleine einen Asylantrag beim Bundesamt einreichen können. Dies muss durch das Jugendamt oder den Vormund (für den Minderjährigen) erfolgen.



Da unbegleitete Minderjährige zudem als besonders schutzbedürftige Personengruppe mit besonderen Garantien für ihr Asylverfahren gelten, werden ihre Asylverfahren von Sonderbeauftragten betreut, die für eine sensibilisierte Herangehensweise geschult wurden.

Weitere Informationen zum Thema finden Sie online.



Impressum

Herausgeber

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
90461 Nürnberg

Stand

06/2026

Druck

Kern GmbH, 66450 Bexbach

Gestaltung

KonzeptQuartier GmbH, 90762 Fürth

Bestellmöglichkeit

Publikationsstelle Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge
www.bamf.de/publikationen

Sie können diese Publikation auch als barrierefreies
PDF-Dokument herunterladen.

Diese Publikation wird vom Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge im Rahmen seiner
Öffentlichkeitsarbeit herausgegeben.
Die Publikation wird kostenlos abgegeben und
ist nicht zum Verkauf bestimmt.



www.bamf.de

-  facebook.com/bamf.socialmedia
-  instagram.com/bamf_bund
-  bsky.app/profile/bamf.de